

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4576/2536

นางสาวอารยา ภูมรินทร์
นายอนุสรณ์ สุนทรหงษ์
ชัทธิ.เอ.เอสโซชิเอทส์ แอนด์ ซัน จำกัด

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 70, มาตรา 72, มาตรา 1166

ป.วิ.พ. มาตรา 57 (1)

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 37, มาตรา 53

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา 2

ผู้ร้องมิใช่กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทจำเลย และผู้ร้องก็มิได้มีฐานะเป็นนายจ้างโจทก์ตามกฎหมาย ผู้ร้องคัดค้านและปฏิเสธฟ้องโจทก์เข้ามาในฐานะกรรมการผู้ไม่มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทจำเลยซึ่งกระทำการเป็นการส่วนตัว จึงไม่มีอำนาจที่จะกระทำได้ คำร้องคัดค้านดังกล่าวของผู้ร้องถือไม่ได้ว่าเป็นการร้องสอดตาม ป.วิ.พ. มาตรา 57 (1)

ผู้ร้องมิใช่กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทจำเลย และผู้ร้องก็มิได้มีฐานะเป็นนายจ้างโจทก์ตามกฎหมาย ผู้ร้องคัดค้านและปฏิเสธฟ้องโจทก์เข้ามาในฐานะกรรมการผู้ไม่มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทจำเลยซึ่งกระทำการเป็นการส่วนตัว จึงไม่มี

อำนาจที่จะกระทำได้ คำร้องคัดค้านดังกล่าวของผู้ร้องถือไม่ได้ว่าเป็นการร้องสอด
ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 57 (1)

(ชลิต ประไพศาล-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-ชวลิต พรายภู)

ศาลแรงงานกลาง - นายยงยุทธ ธาราแสง
ศาลอุทธรณ์ -

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>